

RECURSO CÍVEL Nº 5107188-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: RAFAEL GARCIA DE FARIA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCLUSÃO DO VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO FEDERAL PELA REFORMA DA SENTENÇA. O VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO É VERBA REMUNERATÓRIA DE CARÁTER PERMANENTE, CONFORME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE MODO QUE TAL VALOR DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RELEVA RESSALTAR QUE, EMBORA O TEMA 364 DO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, A SER JULGADO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, TRATE DA MATÉRIA ORA DISCUTIDA, NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a União Federal na instância recursal, impõe-se condená-la no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A União Federal é isenta do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5107188-55.2024.4.02.5101

510015696502.V6

RECURSO CÍVEL Nº 5107188-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: RAFAEL GARCIA DE FARIA (AUTOR)

RELATÓRIO

- Trata-se de ação ajuizada em face da União Federal em que o autor, servidor público federal, pretende a inclusão do valor recebido em dinheiro de auxílio-alimentação na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, além do pagamento dos valores retroativos em decorrência de tal pleito.
- O juízo recorrido julgou procedente o pedido autoral (Evento 13, SENT1).
- A União Federal recorreu da sentença (Evento 17, RECLNO1), pela sua reforma.
- O autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Evento 21, CONTRAZ1).
- É o breve relatório.

VOTO

- Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se conhecer-se do recurso interposto pela União Federal.
- Pretende o autor, servidor público federal, a inclusão, na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, do valor recebido em dinheiro de auxílio-alimentação.
- O juízo recorrido julgou procedente a pretensão autoral, por ter entendido que o auxílio-alimentação, quando pago habitualmente e em dinheiro, compõe a remuneração do servidor.
- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor do auxílio-alimentação pago em dinheiro compõe a remuneração do servidor, de modo que tal valor deve ser incluído na base de cálculo de outras verbas calculadas sobre a remuneração, caso do terço constitucional de férias e da gratificação natalina:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS E NÃO UTILIZADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a conversão em pecúnia de dez meses de licença-prêmio não gozados nem contados em dobro para fins de aposentadoria. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal *a quo*, a sentença foi reformada somente para acrescer 2% aos percentuais de honorários sucumbenciais fixados na sentença com base no § 3º do art. 85 do CPC.

II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente quanto à base de cálculo a ser adotada corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria. Nesse diapasão, confirmam-se: EDcl no AgInt na Pet 12.339/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, Dje 12/9/2019, AgInt no AREsp 1.651.435/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, Dje 18/11/2020 e AgInt no REsp 1.898.961/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, Dje 10/3/2021.

III - Quanto à questão de fundo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, em razão de comporem a remuneração do servidor, integram a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. (AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, Dje de 24/8/2023. Veja-se: AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, Dje de 22/6/2023, AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, Dje de 23/5/2023 e AgInt no REsp n. 2.018.101/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, Dje de 24/11/2022.

IV - Ademais, a questão "repetitiva" alegada pela União (Controvérsia 329), não tem o condão de suspender a análise dos feitos (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje de 16/9/2022.) e, além disso, a foi cancelada em 2/12/2021.

V - Agravo interno improvido.

(Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp n. 2.107.248/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, publicação em Dje de 19/6/2024.)

(https://processo.stj.jus.br/processo/fulgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=251143000®istro_numero=202303986565&peticao_numero=202301195966&publicacao_data=20240619&formato=PDF)

(grifo nosso)

- Releva ressaltar que, embora a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais tenha afetado o Tema 364 como representativo de controvérsia (PEDILEF 5004589.42-2022.4.04.7206/SC/SC), não há determinação de suspensão dos processos em tramitação nas Turmas Recursais:

Tema	364	Situação do tema	Em Julgamento	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias.				
Tese firmada					
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 5004589-42-2022.4.04.7206/SC	07/08/2024	Juiz Federal Odilon Romano Neto			

(<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/turma-nacional-de-uniformizacao/temas-representativos/tema-364>)

6. A suspensão do processo, com base no referido Tema 364 do representativo de controvérsia, pode ocorrer caso interposto incidente de uniformização de jurisprudência.
7. Assim, por estar a decisão recorrida alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal decisão deve ser mantida.
8. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a União Federal na instância recursal, impõe-se condená-la no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A União Federal é isenta do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.